

Sentencia 1 – Ataque Informático

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/sistema-sentencias-judiciales.appspot.com/o/sentencias%2F17282201804178_1_48_144200007_99983324_P00.pdf?alt=media&token=750e7655-b20a-4b05-bfa9-54ad5c0d4e72

PREGUNTA DEL PROBLEMA: ¿Se debe aplicar la pena privativa de libertad conforme al Art.232 del COIP por eliminación de glosas y subir documentos de pagos falsos mediante el sistema informático del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social?

CUESTIÓN NORMATIVA: ¿Se debe aplicar una condena de 5 a 7 años según el Art. 232 al acusado por la gravedad del delito?

RESPUESTAS O RAZONES: No aplica, debido a que el acusado no está comprometiendo a la ciudadanía con respecto al ataque informático, y además porque en la Audiencia Pública de Procedimiento Abreviado, admitió su participación en el hecho, y consintieron expresamente la aplicación de este procedimiento de lo que se desprende su conocimiento en no transgredir la norma penal, pero pese a aquello, lo han realizado, esto es, han lesionado el bien jurídico protegido, configurándose de esta manera el elemento tipo subjetivo cognitivo. De igual manera la defensa técnica, ha referido que los procesados prestaron su consentimiento libremente en someterse a este procedimiento especial, sin violación a sus derechos constitucionales.

CUESTION FÁCTICA: ¿Existen pruebas que el acusado haya cometido una manipulación del sistema informático del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, según los testimonios de los funcionarios y los certificados del IESS?

RESPUESTAS O RAZONES: Se inició con ayuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad social mediante denuncia de la señora Maribel Cortez Estrella misma que indica que una de las usuarias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad social se acercó a ella para indicar que el señor Marco Vinicio Sandoval era la persona que realizaba este tipo de actos es decir que manipula el sistema informático el cual permitía dar de baja las glosas o bajar las deudas que tenía las instituciones. Constan el expediente los documentos entregados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad social que se refiere a la calidad que comparece el señor Marco Vinicio Sandoval esto es de funcionario de la Unidad de Coactivas que tipo de funciones y atribuciones tenía. Oficios entregados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad social de fechas 3 de enero y 4 de enero de 2019, cada uno con sus nombres memorando IESS del 2019004. Constan los certificados del IESS entregados sobre la empresa Segurisarz, en donde se denota que dicha empresa tenía una deuda, y al momento de bajar la glosa constaba sin deuda por ellos funcionario de la empresa pudieron acceder a los beneficios del IESS. Constan lo certificados del IESS sobre la empresa Segurisarz, empresa de seguridad privada, en la que se denota que dicha persona tenía una deuda sin embargo el certificado fue entregado por el señor Marco Vinicio Sandoval. Parte Informativo del Reconocimiento del Lugar de los Hechos. Versión de la señora María Belén

Cortez. Versión del señor Edison German Vergara Brito. Sub Director Nacional de Gestión de Cartera. Documentos del IESS que se refieren a los mismos hechos constantes en 20 oficios aproximadamente. Versión del señor Edison German Vergara Brito. Versión del señor Daniel Paolo Rivadeneira Zambrano. Versión de la señora Jessica del Roció Yépez Guillem. 13.- Versión del señor Marcelo Javier Salas Bajaña. Versión del señor Julio Enrique Ortiz Santillán. 15.- Versión de la señora Grace Alexandra Vásquez Quishpe. Versión de la señora Johanna Valeria Zambrano. Versión del señor Santiago Andrés Andrade. Versión del señor Luis Alberto Segarra Pacheco. Consta el peritaje realizado al usuario del señor Marco Vinicio Sandoval.

DECISIÓN: Declara autor responsable del delito previsto en el Art. 232 del COIP, esto es de ATAQUE A LA INTEGRIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, de conformidad con el Art. 42 numeral 1 literal a) al señor: SANDOVAL GARCÍA MARCO VINICIO

Sentencia 2 - Tráfico Ilícito De Sustancias Catalogadas Sujetas A Fiscalización En Mediana Escala

[https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/sistema-sentencias-judiciales.appspot.com/o/sentencias%2FSENTENCIA%20INOCENCIA%20DROGAS%20\(1\).pdf_1736541999832?alt=media&token=0964dab9-d335-46dc-b4eb-9d8ba0e88833](https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/sistema-sentencias-judiciales.appspot.com/o/sentencias%2FSENTENCIA%20INOCENCIA%20DROGAS%20(1).pdf_1736541999832?alt=media&token=0964dab9-d335-46dc-b4eb-9d8ba0e88833)

PREGUNTA DEL PROBLEMA: ¿Se debe aplicar el Art. 220 numeral 1) literal b) del Código Orgánico Integral Penal por contraer sustancia ilícita de manera sospechosa?

CUESTIÓN NORMATIVA: ¿Existen antecedentes que el acusado haya estado involucrado en algún tráfico ilícito, en el cual lo lleve a ser condenado según el Art. 220 numeral 1) literal b) del Código Orgánico Integral Penal?

RESPUESTAS O RAZONES: De acuerdo a la jurisprudencia existente, como el acto de trasladar la droga a una o varias personas, incluso aunque se realice a título gratuito, pero en este caso no existe evidencia sobre la existencia de dolo, voluntad y conciencia de parte del sujeto activo del delito para ejecutar la infracción en referencia. Según la doctrina, para configurar el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, el agente debe actuar dolosamente, esto es debe saber y querer comercializar droga, en otras palabras, hay dolo cuando el agente actúa a sabiendas de lo que está haciendo; con esta afirmación se deduce que en este tipo de ilícitos son necesarios dos elementos básicos subjetivos del tipo penal, en primer lugar, un conocimiento de que dichas sustancias son drogas y en segundo lugar una facilitación a terceros, facilitación que no ha podido ser demostrada por Fiscalía; lo que sí ha quedado claro es que el señor SANTIAGO VICENTE NARANJO GUARTAN es una persona drogodependiente, tal como se lo puede corroborar con: El informe pericial de análisis toxicológico forense, elaborado por la Bq. Beatriz Maldonado Tenorio, Perito Químico Toxicológica de la Fiscalía Provincial de Loja, quien concluye: "Luego de realizados los ensayos cualitativos anteriormente detallados se

concluye que: En la muestra referente al caso de SANTIAGO VICENTE NARANJO GUARTAN, se detectó la presencia de cannabinoides TCH

CUESTIÓN FÁCTICA: ¿El acusado estuvo distribuyendo la droga de manera sospechosa cuando fue capturado?

RESPUESTAS O RAZONES: - Testimonio del procesado SANTIAGO VICENTE NARANJO GUARTAN quien libre y voluntariamente manifestó: “El día 31 de mayo 2022, a eso de las 16h30, salí de cumplir la jornada de trabajo me dirigí al parque Bolívar, me dirigí a consumir arriba al parque Pucará, había perdido la fosforera y la manzana, me senté ahí donde me retuvieron los policías, estaba nervioso porque sabía que tenía esa sustancia en mi poder y las consecuencias, me hicieron el registro y me hicieron comer la manzana los policías, eso fue todo. Pagué aproximadamente de 25 a 30 dólares. Normalmente no sabía cuánto era el peso, ahora ya no consumo como en ese tiempo, ahora es mínimo el consumo de marihuana. Consumo desde hace unos tres años atrás. Al médico le comenté que era consumidor. Le di una muestra de orina. CONTRAINTERROGATORIO: Tengo mi domicilio en el barrio Chontacruz, Avenida Eugenio Espejo, vía antigua a Catamayo. Vivo con mis papás, mi papa es chofer y mi mama costurera. En ese momento que me detuvieron tenía ocupación de estudiante. Por el momento no estudio por situaciones económicas. Ahora ya no tengo problemas de adicción, anteriormente si, ya me he controlado, consumo desde hace tres años atrás. La frecuencia fue hasta hace medio año. Fue voluntario disminuir el consumo. Antes a la semana lograba consumir nueve paquetes que me encontraron en mi poder. Me fui al parque Pucará porque es tranquilo y alejado, me sentía bien estar ahí. Siempre tenía que llevar los paquetes conmigo porque en mi casa tengo sobrinos y tampoco quería que encuentren eso. Durante el tiempo de consumo no estuve en proceso de rehabilitación, nunca”

DECISIÓN FINAL: Por los antecedentes ya anotados, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, de conformidad al Art. 621 y 622 del Código Orgánico Integral Penal, al no haberse comprobado conforme a derecho la culpabilidad de la persona procesada en la ejecución del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización previsto en el Art. 220 numeral 1) literal b) del Código Orgánico Integral Penal, se RATIFICA el estado de inocencia del señor SANTIAGO VICENTE NARANJO GUARTAN

Sentencia 3 - Tráfico Ilícito De Sustancias Catalogadas Sujetas A Fiscalización En Mediana Escala

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/sistema-sentencias-judiciales.appspot.com/o/sentencias%2FGenesis%20Lisbeth%20Zapata%20Gallo%20N%2010281201801198.pdf_1747509055445?alt=media&token=8ffad552-4ea4-4a90-9933-aa868a4ca237

PREGUNTA DEL PROBLEMA: ¿Se debe aplicar la pena privativa de libertad según el Art. 220 numeral 2 del Código Integral Penal por transportar mercadería que carece de autenticidad?

CUESTIÓN NORMATIVA: ¿El sentenciado debe cumplir 5 a 7 años de prisión según el Art. 220 numeral 2 del COIP?

RESPUESTAS O RAZONES: En el Ecuador, el procedimiento abreviado es un procedimiento especial que se ha introducido con claros objetivos de carácter político criminal, utilitarios, para hacer más eficiente la persecución penal y cumplir con los principios constitucionales de oportunidad, celeridad, y mínima intervención penal. El trámite del procedimiento abreviado está regulado en el artículo 636 del Código Integral Penal, el mismo que fue observado en la presente causa, se concedió la palabra al señor Fiscal Dr. Edgar Pacheco, para que se pronuncie acerca de la procedibilidad y la pena, quien solicitó se le imponga al acusado la pena de privativa de libertad de VEINTE MESES, y la multa del artículo 70 numeral 8 en forma proporcional por ser un procedimiento abreviado esto es la multa de cuatro remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, lo cual fue aceptado, sin objeción alguna, por parte del acusado ZAPATA GALLO LENIN RAMIRO, y por su abogado defensor.

CUESTIÓN FÁCTICA: ¿La sustancia transportada es declarada ilícita según el relato?

RESPUESTAS O RAZONES: Detención del vehículo tipo camión, marca Hiño, color blanco, con furgón metálico, de placas PAC-3004, que condujo el acusado, por poseer mercadería que carecían de autenticidad, y por las respuestas del conductor que fueron evasivas y con poco sustento inherente a su trabajo de transportista, donde se encontraron varios sacos de yute 207 sin logotipo y 193 con el logotipo LA TRONCAL como medio de camuflaje, mismos que a su vez contenían 400 fundas plásticas con la leyenda CALCIUM CHLORIDE, de 25 kilos cada una, misma que utilizando el reactivo químico NITRATO DE PLATA, da un resultado positivo de Cloruro de Calcio, que es sustancia sujeta a fiscalización, con un peso bruto aproximado de 10.000.000 gramos.

DECISIÓN: ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, declara culpable en calidad de autor a ZAPATA GALLO LENIN RAMIRO, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, actualmente privado de su libertad en el centro de Privación de Libertad de Ibarra, del delito de tráfico de sustancias catalogadas a fiscalización tipificado y sancionado por el artículo 220 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal

Sentencia 4 – Recepción

<https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/sistema-sentencias-judiciales.appspot.com/o/sentencias%2FMANOBANDA%20RODRIGUEZ%20RICARDO%20ALFREDO%2012283202202008.pdf?alt=media&token=be5d6dba-f743-4162-bf2f-a84762fbbebc>

PREGUNTA DEL PROBLEMA: ¿Se debe aplicar el Art. 202, del Código Orgánico Integral Penal por poseer un producto posiblemente robado?

CUESTIÓN NORMATIVA: ¿El sentenciado debe cumplir la pena privativa de 6 meses a 2 años dictado por el Art.202 del COIP?

RESPUESTAS O RAZONES: El señor Fiscal Abogado Cristian Montoya Tello, manifestó que por ser el procedimiento directo en donde se concentran todas las etapas y una vez que ha conversado con la defensa del procesado Cegido Arévalo Moisés Guillermo, quien se va a someter que se lo juzgue en procedimiento abreviado, por reunir los requisitos del Art. 635 del Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía sugiere la pena atenuada de dos meses de privación de libertad, solicitando que sea escuchado al procesado y a su defensa, en que se ha acordado un procedimiento abreviado y solicita que se ha transformada la presente audiencia en audiencia de procedimiento abreviado.

CUESTIÓN FÁCTICA: ¿La motocicleta fue reportada robada?

RESPUESTAS O RAZONES: Se encontraba al acusado desmantelando una motocicleta marca TVS color negra de placas JN033T, que momentos antes había sido robada en la ruta ecológica de lo cual fiscalía ha presentado como elementos probatorios el informe de investigación policial, informe de identificación grabados y marcas, informe pericial reconocimiento evidencias físicas y un informe pericial de reconocimiento se llega a establecer que la motocicleta es propiedad de Luis Fernando Grajales Martínez, por lo que se determina que en realidad la motocicleta es producto de robo.

DECISIÓN FINAL: EN MÉRITO DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE HA SIDO APREHENDIDO CEGIDO AREVALO MOISES GUILLERMO 23 AÑOS SE DESPRENDE QUE LA ACCIÓN POR LA CUAL HA SIDO APREHENDIDO CEGIDO AREVALO MOISES GUILLERMO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL ART. 527 DEL COIP DELITO FLAGRANTE EN TANTO Y EN CUANTO QUE LA MOTOCICLETA RECUPERADA HA SIDO ROBADA AL SR. SEBASTIÁN CAMILO SÁNCHEZ PINZON MOMENTOS ANTES Y DICHA MOTOCICLETA FUE RECUPERADA POR TENER UN RASTREO GPS. UNA VEZ QUE EL FISCAL HA PROCEDIDO A FORMULAR CARGOS EN CONTRA DE CEGIDO AREVALO MOISES GUILLERMO POR EL DELITO DE RECEPCIÓN POR LO QUE SE DEJA NOTIFICADO A LAS PARTES PROCESALES CON TODOS LOS ELEMENTOS INDICIARIOS A FIN DE QUE PUEDAN CONSULTAR Y REVISAR. TRÁMITE PROCEDIMIENTO DIRECTO. EL HECHO ES CALIFICADO COMO FLAGRANTE LA MOTOCICLETA DE PLACAS JN033T HA SIDO ROBADA POR PERSONAS ENCAPUCHADAS CONFORME LO MANIFESTÓ EL AGENTE AL PROPIETARIO SR. SEBASTIÁN CAMILO SÁNCHEZ PINZON Y CUYA UBICACIÓN SE DIO POR GPS ANTE LO CUAL EL APREHENDIDO MANIFESTÓ SER MECÁNICO EN LA PRESENTE AUDIENCIA NO SE HA JUSTIFICADO SER MECÁNICO AUTOMOTRIZ Y ADEMÁS TENÍA QUE HABER FACTURADO EN LA ESPECIE NO JUSTIFICA POR LO QUE SE HACE NECESARIO E IMPRESCINDIBLE LA COMPARECENCIA AL PROCESO POR LO QUE EL SUSCRITO JUEZ ACOGE

EL PEDIDO DE FISCALÍA Y SE ORDENA LA PRISIÓN PREVENTIVA DEL PROCESADO POR REUNIR LOS PRESUPUESTOS DEL ART. 534 DEL COIP

Sentencia 5 – Homicidio

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/sistema-sentencias-judiciales.appspot.com/o/sentencias%2FJuicio%20No.%2004334-2024-00106.pdf_1747261677561?alt=media&token=ecc37163-b577-4a57-b3b9-4d66fd54718a

PREGUNTA DEL PROBLEMA: ¿El acusado debe cumplir pena privativa de libertad según el Art. artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal por ser el presunto autor intelectual del homicidio?

CUESTIÓN NORMATIVA: ¿Se debe aplicar pena privativa de libertad de diez a trece años conforma al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)?

RESPUESTAS O RAZONES: Según lo dictaminado por el juez, aplica la pena privativa de libertad conforme al artículo, que consta de DIEZ AÑOS, que la cumplirá en el Centro de Privación de la Libertad para Personas Adultas en Conflicto con la Ley Penal de esta ciudad de Tulcán, descontándosele el tiempo que haya permanecido detenido por esta misma causa; tómense en cuenta el contenido de los Arts. 56 y 61 Ibídem.

CUESTIÓN FÁCTICA: ¿El acusado es el presunto autor intelectual del homicidio de acuerdo a los testimonios dados?

RESPUESTAS O RAZONES: Señores agentes del policía encontrado en el lugar tendido sobre la calzada sin signos vitales, al ciudadano de nombres Nelson Rafael Ramírez Marcano, quien previamente habría sido agredido con un arma corto-punzante, ocasionado en principio una herida a la altura del tórax, por parte del ciudadano de nombres Carlos Eduardo Montilla Campos, quien habría huido del lugar, por lo cual los señores agentes de policía con las características facilitadas por los moradores de sector y las versiones de los comerciantes, proceden a realizar una persecución ininterrumpida, logrando interceptar al infractor, pero su defendido goza del principio constitucional de presunción de inocencia; que en el relato indicado por el señor agente fiscal no se verifica que Eduardo Montilla Campos haya causado la muerte a Nelson Ramírez, debido a que no portaba un arma. Debido a que el presunto autor no cuenta con atenuantes que considerar, también de que no se hallan justificadas sus declaraciones y además con la mayoría de declaraciones por parte de los testigos en contra del acusado que coinciden exactamente al mismo escenario y análisis del forense, es declarado culpable directo.

DECISIÓN: ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, DECLARA LA CULPABILIDAD del ciudadano CARLOS EDUARDO MONTILLA CAMPOS, por considerarlo autor directo del delito de homicidio tipificado y sancionado en el Art. 144 del Código Orgánico Integral Penal, sin atenuantes que considerar.

Sentencia 6 – Tentativa de homicidio

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/sistema-sentencias-judiciales.appspot.com/o/sentencias%2FSentencia%20penal%20absolutoria.pdf_1747101541607?alt=media&token=4b05cde4-fe5e-4f3c-835f-8d1b1fe03169

PREGUNTA DEL PROBLEMA: ¿El acusado que estuvo en estado etílico debe cumplir pena privativa de libertad según el Art. artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal por tentativa de homicidio?

CUESTIÓN NORMATIVA: ¿Existe la tentativa de homicidio tal como lo dice artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)?

RESPUESTAS O RAZONES: A pesar del artículo principal involucrado, el juez garantiza el cumplimiento de las siguientes normas de carácter obligatorio: El artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la República reza: “La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo”, con sujeción a la norma constitucional, el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal puntualiza que: “La prueba debe establecer tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del procesado”, mientras que el artículo 250 ibídem, impone la obligación de practicar en la etapa del juicio los actos procesales necesarios para comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado, para en sentencia condenarlo o absolverlo. El artículo 252 ibídem, señala: “La certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y de descargo que aporten los sujetos procesales en esta etapa”, estos principios rectores del juicio guardan armonía con los principios generales de la prueba contemplados en los artículos 79 al 90 ibídem, con la peculiaridad de que las investigaciones y pericias practicadas durante la etapa de instrucción fiscal alcanzarán el valor de prueba una vez que hayan sido presentadas y valoradas en la etapa de juicio, es decir, que se hayan judicializados, tal como reza en el artículo 119 ibídem; mientras que el artículo 253 inciso cuarto ibídem, establece que: “Los jueces formaran su convicción a base del mérito y los resultados de la prueba, cuya producción y formulación hayan apreciado en el curso del juicio...”, lo que guarda relación con los principios fundamentales del debido proceso contemplados en la Constitución artículo 76, tales como: legalidad, oralidad, inmediación, dispositivo, de contradicción en la presentación de las pruebas, señalados en los artículos 168 y 169 ibídem, así como en los Tratados, Convenios y Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos de los que el Ecuador es suscriptor; por lo que, el Tribunal para poder determinar la responsabilidad de una persona en la comisión de una infracción por acción u omisión, precisa que se hayan cumplido con absoluto rigor las distintas exigencias normativas establecidas en el Código de Procedimiento Penal, la Constitución de la República, los Tratados, Convenios y Declaraciones internacionales, como el hecho de que las pruebas sean producidas en el juicio y que éstas lleguen a tener valor solamente si han sido pedidas, ordenadas, practicadas e incorporadas conforme a las exigencias del artículo 83 del Código de Procedimiento Penal.

CUESTIÓN FÁCTICA: ¿Qué mencionaron los testigos familiares del acusado acerca del supuesto delito?

RESPUESTAS O RAZONES: Los testimonios de las personas que han comparecido a rendir testimonio como son: Andrade Lino Joselyn, Eduardo Javier Lino Suarez, Mayra Lino, Jessica Eulalia Lino Suarez, Dr. Gustavo Román García, quien han narrado que hubo una persona herida. En cuanto a la responsabilidad del procesado la víctima Jessenia Eulalia Lino Suarez, manifiesto al tribunal que su hermano no la agredió

DECISIÓN: ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, declaramos a HENRY LAZARO LINO SUAREZ, de nacionalidad ecuatoriana, de 34 años de edad, de estado civil soltero, de instrucción secundaria, de ocupación albañil, domiciliado en Playas Villamil, cédula de ciudadanía 0923333496, INOCENTE de los cargos por los que fuera llamado a juicio y por ende absuelto

CATEGORÍAS DE LAS SENTENCIAS

Sentencia 1 – Ataque Informático

Fecha:

- 29 de abril del 2019
- 12 de abril del 2019
- 18 de diciembre de 2018
- 23 de noviembre de 2001
- 3 de enero y 4 de enero de 2019

Artículos legales:

- Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador
- 410, 411 del Código Orgánico Integral Penal
- Art. 232 del Código Orgánico Integral Penal
- Art. 522 numerales 1 y 2
- Art. 635 y 636 del COIP
- Art. 14 numeral 1 del COIP
- Arts. 150, 151, 152 del Código Orgánico de la Función Judicial
- Art. 168 numeral 3) de la Constitución de la República del Ecuador
- 404 COIP
- Arts. 156, 157, 225.5 del Código Orgánico de la Función Judicial
- Art. 76 numeral 3) de la Constitución de la República del Ecuador
- artículos 75, 76 numerales 3) y 7), 168 numeral 6) y 169 de la Constitución de la República del Ecuador
- Artículo 225 numeral 5) del Código Orgánico de la Función Judicial
- artículo 615 ter del Código penal
- Constitución de la República del Ecuador en el numeral 2 del Art. 76

- Arts. 11 numeral 6, 76 numeral 7 literal (I) y 82 de la Constitución de la República del Ecuador
- Artículo 70 del COIP
- el numeral 6 del artículo 622 del Código Orgánico de la Función Judicial
- artículo 628 del COIP
- Art. 64 numeral 2 de la Constitución de la República
- Art. 60 numeral 13 del Código Orgánico Integral Penal

Numero de causa:

- No. 17282201804178

Organización:

- UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
- Banco del Pacífico
- Convenio del Consejo de Europa

Persona:

- SANDOVAL GARCÍA MARCO VINICIO
- El Jurista ecuatoriano, Simón Valdivieso Vintimilla
- Maribel Cortez Estrella
- María Belén Cortez
- Edison German Vergara Brito
- Daniel Paolo Rivadeneira Zambrano
- Jessica del Rocío Yépez Guillem
- Marcelo Javier Salas Bajaña
- Julio Enrique Ortiz Santillán
- Grace Alexandra Vásquez Quishpe
- Johanna Valeria Zambrano
- Santiago Andrés Andrade
- Luis Alberto Segarra Pacheco
- CIFUENTES PRADA JONATHAN
- Dra. María José Rivadeneira Domínguez

Sentencia 2 - Tráfico Ilícito De Sustancias Catalogadas Sujetas A Fiscalización En Mediana Escala

Fecha:

- 25 de septiembre del 2023
- 31 de mayo del 2022
- 03 de junio del 2022

Artículos Legales:

- Art. 220 numeral 1 literal b) del Código Orgánico Integral Penal

- numerales 1 y 2 del Art. 534 del Código Orgánico Integral Penal
- Art. 640 ibídem
- Art. 364 de la Constitución de la República
- artículo
- 640 del Código Orgánico Integral Penal
- Art. 609 ibídem
- Art. 453 ibídem
- Art. 457 del Código Orgánico Integral Penal
- Art. 455 del COIP
- Art. 5 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal
- Art. 76 numeral 2) de la Constitución de la República
- Art. 77 numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador
- Art. 404 del Código Orgánico Integral Penal

Numero de causa:

- No. 11282-2022-02346

Organización:

- UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN LOJA
PROVINCIA DE LOJA
- Corte Constitucional
- Fiscalía

Persona:

- SANTIAGO VICENTE NARANJO GUARTAN
- Eduardo Erazo Salgado
- Ángel Larreategui Luzuriaga
- Ruperto Valdez Gómez
- Wilson Gordillo Gordillo
- Dr. Servio Patricio Gonzalez
- Cbos. Marcelo Rodriguez Carcelén
- Luis Quezada Narváez
- Ab. Carmen Herrera
- Ftco. Milagros Marcano Quintini
- Bq. Beatriz Maldonado Tenorio
- Md. René Cueva Ludeña
- Olando Alfonso Rodríguez

Sentencia 3 - Tráfico Ilícito De Sustancias Catalogadas Sujetas A Fiscalización En Mediana Escala

Fecha:

- 18 de septiembre del 2018
- 10 de octubre del 2013
- 07 de julio del 2018

Artículos legales:

- artículos: 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República del Ecuador
- 130 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial
- artículos 5 numeral 18 y artículo 622, del Código Integral Penal
- Arts. 167 y 178 de la Constitución de la República
- numeral 5 del artículo 225 del Código Orgánico de la Función Judicial
- artículos 635, 636, 638, 640 del Código Integral Penal
- artículo 637 último inciso del Código Integral Penal
- el artículo 220 numeral 2 del Código Integral Penal
- 77 numeral 7 literal b) de la Constitución de la República del Ecuador
- 5 numeral 8 del Código Integral Penal
- artículo 509 del Código Integral Penal
- artículo 620 numerales 2 y 3 del Código Integral Penal
- Art. 455 Ibídem
- Art. 453 del Código Orgánico Integral Penal
- artículo 3, numeral 1, literal a) de la Convención de las Naciones Unidas
- artículo 70 numeral 8 del Código Orgánico Integral Penal

Numero de causa:

- No. 201801198

Organización:

- UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN IBARRA DE IMBABURA
- Unidad de Químicos de la Dirección Nacional Antinarcóticos
- Centro Regional De Adiestramiento Canino
- Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Ibarra
- Centro que el Organismo Técnico del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos
- Consejo Nacional Electoral
- Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura

Personas:

- ZAPATA GALLO LENIN RAMIRO
- Dr. Marcelo Vásquez
- Dr. Edgar Pacheco
- Dr. Gustavo Torres
- Sr Sgos. Jhon flores Cuvíña
- el Sr Cbos Edison Arteaga Mites
- Edison Arteaga
- Dra. Rocío Villa Cuji
- Milagros Marcano Quintini

- Fernando Chicaiza
- Carlos Moya
- CISNEROS PERALTA EDISON ARTURO

Sentencia 4 – Receptación

Fecha:

- 29 de julio del 2022
- 11 de enero del 2023
- 25 NOVIEMBRE 2022
- 29 DE DICIEMBRE DEL 2022
- 13 de diciembre del 2022
- 16 de diciembre del 2022
- 26 de noviembre del 2022

Artículos legales:

- ART. 202, del Código Orgánico Integral Penal
- Art. 621, 622 del Código Orgánico Integral Penal
- Art. 75, 76, 77,82 y artículos 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620,621, 623, 624, 628, 630, 635,636, 637, 638 del Código Orgánico Integral Penal
- Arts. 635; 398, 402 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal
- Art. 224 del Código Orgánico de la Función Judicial
- Art. 455 del Código Orgánico Integral Penal
- Art. 76.- No: 7 literal L de Nuestra Constitución de la República
- Art. 5 y 23 del Código Orgánico de la Función Judicial
- Art. 75 y Art. 76 No 7, lit. a, de la Constitución de la República
- artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador
- artículo 76 numeral 3 de la Constitución de la República
- artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador
- Art. 457 del Código Orgánico Integral Penal
- art. 455 ibídem
- Art. 640.4 del Código Organico Integral Penal
- ART. 527 DEL COIP

Numero de causa:

- No. 12283-2022-02008

Organización:

- UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN QUEVEDO
- Unidad Judicial Penal de Los Ríos Quevedo
- Centro de Privación de Libertad para Personas Adultas en Conflicto con la Ley
- Consejo de la Judicatura de Los Ríos
- Consejo Provincial Electoral de Los Ríos

- Consejo de la Judicatura en el Banco del Ecuador

Personas:

- Cegido Arevalo Moises Guillermo
- Ab. Javier Briones
- doctora Ruth Maria del Carmen Párraga Mendoza
- abogado Luis Olmedo Liverio
- Abogado Cristian Montoya Tello
- Luis Fernando Grajales Martínez
- REYES VALENZUELA YANDRY JEGERLY
- JIMENEZ CASTRO CRISTOBAL FRANCISCO
- JIMENEZ CASTRO MOISES MEDARDO
- JIMENEZ CASTRO CRISTHIAN STALIN
- VELEZ CASTRO CRISTHOPER JAVIER
- SERRANO MOYANO FRANCISCO OSWALDO
- GUILLEN PANCHANA MARCOS DAMIAN
- FAUSTO FABIAN VIRACocha MASABANDA
- LUIS ENRIQUE CHAGCHA LARREA
- abogado Felipe Garcia Gualpa

Sentencia 5 – Homicidio

Fecha:

- 4 de diciembre del 2024
- 3 de junio de 2024
- 3 de febrero del 2024
- 6 de febrero de 2024
- 25 de noviembre de 2024

Artículos legales:

- artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal
- artículo 42, numeral 1, literal a) del COIP
- numeral 6 del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal
- artículo 555 del Código Orgánico Integral Penal
- Art. 619 del Código Orgánico Integral Penal
- Arts. 178 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador
- 150, 151 y 152 del Código Orgánico de la Función Judicial
- 398, 399, 400 y 401 del Código Orgánico Integral Penal
- Arts. 226 de la Constitución de la República del Ecuador
- Arts. 220 y 221, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial
- 404, regla 1 del Código Orgánico Integral Penal
- artículo 191 de la Constitución de la República
- Art. 616 del COIP
- Art. 612 del COIP
- Art. 507 del Código Orgánico Integral Penal

- artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal
- artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal
- Art. 610 Ibídem
- Art. 457 del Código Orgánico Integral Penal
- Art. 453 Ibídem
- Arts. 75, 76 numeral 1) y numeral 7) literal l) de la Constitución de la República del Ecuador
- Arts. 56 y 61 Ibídem
- Art. 70 numeral 10 del Código Orgánico Integral Penal
- Art. 69, numeral 1 literal a) Ibídem
- Art. 78 del Código Orgánico Integral Penal

Numero de causa:

- No. 04334-2024-00106

Organización:

- TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN TULCÁN, PROVINCIA DEL CARCHI
- Laboratorio de Ciencias Forenses de Quito
- Servicio Nacional de Medicina Legal
- Unidad de Medicina Legal y Ciencias Forense
- Unidad de Criminalística
- Centro de Privación de la Libertad para Personas Adultas en Conflicto con la Ley Penal
- Corte Nacional de Justicia
- Centro de Rehabilitación de Personas Adultas en conflicto con la Ley

Personas:

- CARLOS EDUARDO MONTILLA CAMPOS
- OBANDO CASTRO ANA ELIZABETH
- Dra. Doris Ximena Gaibor Obando
- Dra. Lucía Magdalena Cargua Ríos
- Ramírez Marcano Nelson
- Dr. Byron Pérez
- Kevin Sebastián Itás Tirira
- Sgos. John Edwin Iguad Miranda
- Cbop. Edison Iván Chacón Chamba
- Cbop. Danny Bedon Brusil
- Sgos. Nancy del Pilar Paguay Paspuel
- Cbos. Édison Eduardo Procel Samaniego
- Reime Gregorio Mantilla Torres
- Lic. Wilmer Eduardo Yugcha
- José Maji Lamar
- Pedro Rolando Morales Vaca

- Dr. Iván Antonio Sandoval
- Francisco Carrara
- ESCOBAR JACOME MARLON PATRICIO

Sentencia 6 – Tentativa homicidio

Fecha:

- 13 de mayo del 2022
- 08 de septiembre del 2021
- 28 de septiembre del 2021
- 09 de diciembre del 2021
- 16 de marzo del 2022
- 27 de abril del 2022
- 16 de junio del 2021
- 01 de junio del 2009
- 18 de junio del 2009
- 27 de enero del 2001

Artículos legales:

- artículo 39, del Código Orgánico Integral Penal
- artículo 621 del Código Orgánico Integral Penal
- artículo 614 del Código Orgánico Integral Penal
- art. 144 del Código Orgánico Integral Penal
- artículo 615 del Código Orgánico Integral Penal
- artículo 612 del Código Orgánico Integral Penal
- artículo 618 del Código Orgánico Integral Penal
- artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la República
- artículo 252 ibídem
- artículo 253 inciso cuarto ibídem
- artículo 168 y 169 ibídem
- artículos 1, 11, 66, 75, 76, 77, 81, 82 y 167 de la Constitución de la República
- artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos
- artículo 83 del Código de Procedimiento Penal
- artículo 75 de la Carta Magna, la Corte Constitucional
- artículo 453
- artículo 454
- artículo 455
- artículo 455 ibídem
- artículo 609 ibídem
- artículo 5 numeral 21 ibídem
- 622 del Código Orgánico Integral Penal

Numero de causa:

- No. 09290-2021-00673

Organización:

- TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL.
- Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Playas

Persona:

- HENRY LÁZARO LINO SUAREZ
- Ab. Carlos Eduardo Flores Iñiguez
- Ab. Wilson Javier Ávila Leon
- Ab. Kelttya López Burgos
- Ab. Mónica Abad Mariscal
- Ab. Dora Vargas Troncoso,
- Ab. Karen Delgado Caguana.
- Ab. Washington Francisco Suarez Saltos
- Jessenia Eulalia Lino Suarez
- Ab. Cristhian Hernán Alonzo Tigse
- Ab. Cristina Cordero
- Ab. Marcelo Vélez
- Andrade Lino Joseline
- Eduardo Lino Suarez
- Joseline Andrade
- Mayra Alejandra Jaramillo
- Cecilia Lino Suarez
- ANTONIA CECILIA LINO SUAREZ
- Vera Pérez Jose Antonio
- JAIME EDUARDO DEL POZO APOLINARIO
- WILLIAN MICHAEL VILLASIS HIDALGO
- GUSTAVO ADOLFO ROMAN GARCIA
- Murillo Medina Jefferson
- Mina Quintero Marlon
- Méndez Ortiz Jordany Javier
- Jordany Méndez